

ثانياً: احتساب وتوزيع الأرباح بين المودعين والمساهمين في البنوك الإسلامية

يجب على جميع البنوك الإسلامية الالتزام بالتعليمات التالية عند احتساب وتوزيع الأرباح بين المودعين والمساهمين:-

١- طريقة توزيع الأرباح:

- ١/١ صافي الربح المتحقق من جميع بنود حساب الإيرادات والمصروفات في نهاية السنة المالية هو صافي الربح القابل للتوزيع بين المودعين وال مساهمين.
 - ٢/١ يتم احتساب صافي حصة المودعين من صافي الربح على أساس الأرصدة اليومية لودائعهم خلال السنة المالية وبعد خصم حصة مضاربة البنك المتفق عليها والمعلن عنها.
 - ٣/١ في حالة إذا ما قرر البنك عدم دفع أرباح لأصحاب الودائع المكسورة أو دفع أرباح منخفضة لهم، يجب أن توزع حصة أرباح أصحاب الودائع المكسورة بين المودعين والمساهمين بموجب نفس نسب التوزيع بينهما.
 - ٤/١ 'يجوز للبنك توزيع أرباح على أصحاب ودائع الاستثمار خلال السنة المالية سواء بشكل شهري أو ربع سنوي أو نصف سنوي وفقاً لما يتم الاتفاق عليه كتابياً في عقد الوديعة، وتحسب هذه الأرباح بشكل تقديري كدفعة تحت الحساب اعتماداً على حساب الإيرادات والمصروفات عن الفترة المالية التي تسبق موعد التوزيع، وبحيث تخصم الأرباح الموزعة على المودعين خلال العام من حصتهم من الأرباح النهائية المحتسبة عن السنة المالية في نهاية العام بعد اعتمادها من قبل مصرف قطر المركزي.^٢
- ٢- توزيع دفعة من الأرباح (تحت الحساب) على المودعين.

يرجى العلم بأن الدفعة الموزعة من الأرباح (تحت الحساب) على المودعين عن أي فترة جزئية من السنة يجب ألا تتجاوز صافي حصة المودعين من الأرباح (بعد خصم حصة مضاربة البنك) وذلك حسب ما يظهره حساب أرباح وخسائر تلك الفترة. وفي حالة رغبة إدارة البنك توزيع أرباح على المودعين تزيد عن ذلك فإنه يمكن اجراء ذلك من خلال تخفيض حصة مضاربة البنك لتلك الفترة على أنه لا يجوز للبنك مقابل ذلك ان يتجاوز نسب مضاربة البنك المعلن عنها في بداية العام عند احتساب حصة المودعين من الأرباح للفتترات الاخرى من نفس السنة (٢٠٠٥/١٢).

^١ تعميم ٢٠١٠/١١ تاريخ ٢٧/١/٢٠١٠ (إلى جميع البنوك الإسلامية).

^٢ تم حذف الفقرة ٥/١ بموجب التعميم ٢٠٢٤/١ بتاريخ ٢٠٢٤/٢/١٤ (إلى جميع البنوك الإسلامية)

احتساب وتوزيع الأرباح بين المودعين
والمساهمين في البنوك الإسلامية

٣- تحمل الخسائر :-

١/٣ في حالة إذا ما ثبت أن أحد بنود المصروفات أو الخسائر قد نتج عن سوء تصرف وتعدي من البنك نتيجة مخالفته للوائح أو لتعليمات مصرف قطر المركزي أو للأعراف المصرفية السليمة، يجب ألا يتحمل المودعين بهذه المصروفات والخسائر، ويرجع تقدير ذلك لمصرف قطر المركزي، وكذلك عدم تحميل المودعين بأي جزء من الغرامات المالية التي يفرضها المصرف المركزي عليها نتيجة مخالفة تعليماته باعتبارها خسائر ناتجة عن التعدي والتقصير التي يتحملها البنك.

٢/٣ في حالة إذا ما أظهرت نتائج أعمال البنك في نهاية السنة المالية صافي خسائر، لا يتم تحميل أصحاب الودائع بأي حصة من هذه الخسائر، إلا حسب ما يقرره مصرف قطر المركزي بهذا الشأن باعتباره ولي الأمر المسؤول عن تقدير مدى مسؤولية إدارة البنك عن هذه الخسائر وبما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية.

٤- نسبة المضاربة والعقود مع المودعين :-

١/٤ يجب على البنك تحديد طريقة توزيع الأرباح ونسبة المضاربة التي يحصلها من حصة المودعين من الأرباح في العقود المبرمة مع المودعين مع الإعلان عن نسبة المضاربة في بداية كل سنة وتعديل العقود بما يتوافق مع هذه التعليمات.

٢/٤ يمكن للبنك التنازل عن أي جزء من حصة مضاربه لدعم حصة أرباح المودعين بشرط الحصول على موافقة مجلس إدارة البنك وهيئة الرقابة الشرعية^٣، ما لم يكن هناك أي متطلب قانوني يستلزم تفويض أو موافقة الجمعية العامة. والإفصاح عن ذلك في البيانات المالية في نهاية العام.

٥- نماذج الحصول على عدم ممانعة مصرف قطر المركزي

كما ورد بالصفحة (٣٦٩) من هذه التعليمات.

^٣ تعميم ٢٠٢٤/١ بتاريخ ٢٠٢٤/٢/١٤ (إلى جميع البنوك الإسلامية)